

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5982/2530

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นายพนม สระทองแหงัด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 371

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72 ทวิ

ในความผิดฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว โจทก์ มีหน้าที่นำสืบว่าจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เมื่อโจทก์ไม่นำสืบก็ลงโทษจำเลย ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก ประกอบมาตรา 72 ทวิวรรคสองไม่ได้ คงลงโทษได้เพียงฐานพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371.

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันพาอาวุธปืนลูกซองสั้นไปใน หมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ตามสมควรแก่พฤติการณ์ กับร่วมกันใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงขึ้นฟ้าโดยใช้เหตุร่วมกัน พรากนางสาวสงกรานต์ แทนเพชร อายุ ๑๖ ปี ไปจากนางลำไย แทนเพชร มารดา เพื่อการอนาจาร โดยนางสาวสงกรานต์ไม่เต็มใจไปด้วย แต่จำเลยใช้อาวุธปืนขู่ว่าจำ ทำอันตรายต่อชีวิต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๔, ๓๑๘,

๓๗๖, ๕๘, ๘๓, ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๔, ๙ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ, ๗๒ ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ข้อ ๓, ๗ และนำโทษจำเลยที่ ๑ ในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๖๔๘/๒๕๒๖ ของศาลชั้นต้นมาบวกกับโทษจำเลยในคดีนี้ ริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๔ จำคุก ๔ ปี มาตรา ๓๑๘ จำคุก ๖ ปี มาตรา ๓๗๖ จำคุก ๑๐ วัน มาตรา ๓๗๑ และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ วรรคแรก และ ๗๒ ทวิ วรรคสอง ลงโทษบทหนักตามมาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสอง จำคุก ๖ เดือน ๒๐ วัน จำเลยเคยต้องคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๓๑/๒๕๒๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๖๔๘/๒๕๒๖ ของศาลชั้นต้น จำคุก ๑ ปี ๖ เดือน และปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอไว้มีกำหนด ๓ ปี จำเลยกระทำความผิดในคดีนี้อีกภายในเวลา ๓ ปี จึงลงโทษซึ่งรอไว้อีก ๑ ปี ๖ เดือน รวมจำคุก ๑๒ ปี ๑ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ ปรับ ๑๐๐ บาท รวมจำคุก ๑๑ ปี ๖ เดือน ๑๐ วัน และปรับ ๑๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ธิบของกลาง นอกจากที่แก้งให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้งโทษจำเลยฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทาง
สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา
๗๒ ทวิ

จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้อง

ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๖ เพราะ
ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ และฟังว่าจำเลยมีความผิดฐานพาหุึ่งไปเพื่อการอนาจารกับพรากผู้
เยาว์ และวินิจฉัยฎีกาโจทก์เกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา
๗๒ ทวิ ว่าข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือไม่
แม้ตามมาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสอง จะเป็นบทกฎหมายที่ลงโทษบุคคลใดที่พาอาวุธปืน
ทั้งมีทะเบียนและไม่มีทะเบียนดังโจทก์ฎีกาก็ตามแต่ถ้าหากบุคคลนั้นได้รับใบ
อนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวก็อาจทำให้การกระทำของบุคคลนั้นไม่เป็นความผิดได้
เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว แต่กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๘ ทวิ
วรรคสอง กล่าวคือ พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น
เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใดจึงจะเป็นความผิดตามมาตรา ๗๒
ทวิ วรรคสาม ซึ่งกรณีของจำเลยก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้น การกระทำ
ของจำเลยจึงรับฟังไม่ได้ว่าเป็นความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ มาตรา ๗๒ ทวิ ดังโจทก์ฎีกา การกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดตาม
กฎหมายหรือไม่ เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบ หาใช่เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะ

ต้องนำสืบว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดเพราะจำเลยมีใบอนุญาตให้มีอาวุธ
ปืนติดตัวดังโจทก์ฎีกาไม่ รูปคดีจึงลงโทษจำเลยได้แต่เพียงฐานพาอาวุธไปในเมือง
หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๗๑ ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเท่านั้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาปรับบทลงโทษโดย
ไม่กำหนดวรรคมานั้นไม่ถูกต้องและเห็นสมควรกำหนดโทษเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่
รูปคดีด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๔
วรรคแรก จำคุก ๒ ปี มาตรา ๓๑๘ วรรค ๓ จำคุก ๓ ปี รวมกับโทษตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ ปรับ ๑๐๐ บาท ตามมาตรา
๓๗๖ จำคุก ๑๐ วัน รวมจำคุก ๕ ปี ๑๐ วัน ปรับ ๑๐๐ บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายสุวิทย์ นรนุตกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายประศาสน์ ชำรงกาญจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ